[별지 제12-3호 서식] <신설 2024.1.19.>

감면신청서(별표 제2-4호 4. 가. 관련)

<table>
<tr><th colspan="7">미공개중요정보이용행위등 자진신고등을 한 자에 대한 과징금 감면신청서</th></tr>
<tr><td rowspan="6">신청인
(공동감면 신청시 별지 기재)</td><td>성명</td><td colspan="2"></td><td>주민등록 번호</td><td colspan="2">법인의 경우, 사업자등록 번호 기재</td></tr>
<tr><td>소속(직책)</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">연락처</td><td>전화번호</td><td></td><td>휴대폰</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>팩스번호</td><td></td><td>이메일</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">실제 신고하는 자에 관한 사항</td><td>성명</td><td></td><td>근무부서</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td></td><td>이메일</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">미공개중요정보 이용행위등의 개요</td><td colspan="6">※ 다음 사항을 빠짐없이 기재하여 주시고, 상세 내용은 별지에 기재하여 주시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>미공개중요정보 이용행위등 대상</td><td colspan="5">미공개중요정보 이용행위등의 대상이 된 증권·파생상품 등을 기재하여 주십시오.</td></tr>
<tr><td>미공개중요정보 이용행위등의 내용</td><td colspan="5">미공개중요정보 이용행위등 내용을 구체적으로 기재하여 주십시오.
예) ○○상장법인의 ◇◇과 관련된 미공개중요정보를 이용하여 □□증권을 매매하였음</td></tr>
<tr><td>미공개중요정보 이용행위등 기간</td><td colspan="5">미공개중요정보 이용행위등을 시작한 시기, 지속된 기간, (행위가 종료되었다면) 종료된 시점 등을 기재하여 주십시오.</td></tr>
<tr><td>미공개중요정보 이용행위등 참여자</td><td colspan="5">미공개중요정보 이용행위등을 협의(합의, 공모, 모의 등의 유사한 유형을 포함한다)한 경우, 참여한 사람 또는 법인에 대한 기초정보를 구체적으로 기재하여주십시오.</td></tr>
<tr><td>협의 일시 및 장소</td><td colspan="5">미공개중요정보 이용행위등의 협의 일시와 장소, 협의 횟수를 빠짐없이 기재하여 주십시오(장소가 없다면 생략)
예) 2023년 10월 1일 서울시내 ○○○ 음식점,</td></tr>
<tr><td>의사연락 및 협의의 방법</td><td colspan="5">미공개중요정보 이용행위등과 관련된 사항을 논의하기 위하여 다른 참여자들과 취한 의사연락의 방법(예: 이메일, 전화, 팩스 등), 협의의 방법(예: ○○○회의체 구성, 정기적 모임 등) 등을 기재하여 주십시오.</td></tr>
<tr><td>증거자료 목록</td><td colspan="6">미공개중요정보 이용행위등의 입증에 필요한 증거자료의 목록을 기재합니다.
<증거자료의 예>
· 미공개중요정보 이용행위등을 협의한 합의서 등의 서면, 금융거래내역 등 합의를 직접적으로 입증할 수 있는 자료
· 진술서, 확인서, 그밖에 미공개중요정보 이용행위등을 논의하거나 실행한 사실을 육하원칙에 따라 기술한 자료
· 위반행위자들 간의 의사연락을 증명할 수 있는 이메일, 전화 통화기록, 통신기록, 팩스기록, 업무수첩 기재내용 등
· 위반행위자들 간의 회합(합의, 공모 등을 포함한다) 입증할 수 있는 회의장소 사용기록, 신용카드 전표 등
· 미공개중요정보 이용행위등 전후의 경영상태, 주가상태를 비교할 수 있는 자료, 내부문서, 보고서 등

목록에 기재된 증거자료는 이 신청서에 첨부되어야 합니다. 다만, 특별한 사정이 존재하는 경우에는 사후에 추가로 제출할 수 있습니다(별지 기재 가능).</td></tr>
<tr><td>보정기간</td><td colspan="6">위 사항 중 일부사항이 누락된 경우 그 보정에 필요한 기한을 기재합니다. 이 기간은 이 신청서를 제출한 날로부터 15일을 초과할 수 없습니다. 다만, 부득이한 경우 심사관과 협의 하에 60일 범위 내에서 보정기간을 연장할 수 있습니다.</td></tr>
<tr><td>외국정부에의 감면신청 여부</td><td colspan="6">위원회에 감면신청하기 이전에 외국정부에 감면신청을 한 사실이 있는지 여부와 만일 신청을 한 경우 감면신청한 외국의 관련당국 명칭과 신청한 일시를 적시하여 주십시오.</td></tr>
</table>

신청 이후 주의사항	1. 당해 미공개중요정보 이용행위등 관련 사실을 완전히 진술하고 자신이 보유한 모든 관련 자료를 제출하는 등 위원회의 심의가 끝날 때까지 성실하게 협조할 것 가. 자진신고등을 한 자가 알고 있는 당해 미공개중요정보 이용행위등과 관련된 모든 사실을 지체 없이 진술할 것 나. 당해 미공개중요정보 이용행위등과 관련하여 보유하고 있거나 수집할 수 있는 모든 자료를 신속하게 제출할 것 다. 사실 확인에 필요한 위원회의 요구에 신속하게 답변하고 협조할 것 라. 임직원(가능하다면 전직 임직원 포함)이 위원회의 조사, 심의(심판정 출석 포함) 등에서 지속적이고 진실하게 협조할 수 있도록 최선을 다할 것 마. 미공개중요정보 이용행위등과 관련된 증거와 정보를 고의로 파기, 조작, 훼손, 은폐하지 아니할 것 바. 위원회의 동의 없이 제3자에게 행위사실 및 감면신청 사실을 누설하지 아니할 것 (법령에 따라 공개해야 하거나 외국정부에 알리는 경우는 예외) 2. 제출된 자료가 허위가 아닐 것 ※ 만일 위 주의사항을 어길 경우, 감면신청에 따른 감면혜택을 받지 못할 수 있습니다. ※ 당해 미공개중요정보 이용행위등의 자진신고등을 한 자가 일정기간동안 반복적으로 미공개중요정보 이용행위등을 한 것으로 밝혀진 경우 감면신청에 따른 감면혜택을 받지 못할 수 있습니다.

상기 본인은 위 미공개중요정보 이용행위등의 행위자로서 **귀 위원회의 심의가 끝날 때까지 조사에 성실하게 협조할 것을 서약**하며, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』**제448조의2**와 같은 법 시행령 **제379조의2,** 『자본시장조사 업무규정』제33조 및 별표 제2-4호에 의거 본 신청서를 제출합니다.

년 월 일

신 청 인 : (서명 또는 날인)

접수일시

위와 같이 접수함

금융위원회 (서명 또는 날인)